

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง น้อย ทองสุทัศน์
นาย พรชัย กาญจนามัย

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 132

คำสั่งศาลฎีกา (895/2534) การร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเป็นสิทธิเฉพาะตัว เมื่อผู้ร้องถึงแก่ความตายในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา สิทธิของผู้ร้องจึงระงับไป ไม่มีประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะพิจารณาฎีกาของผู้ร้องต่อไป ศาลฎีกามีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับนายบุญชาญ นาคสุวรรณ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2527 นายบุญชาญตายโดยมิได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้ใดผู้ตายมีทรัพย์สินมรดกคือที่ดินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้อื่น ตามโฉนดเลขที่ 72776 แขวงบางซื่อ เขตดุสิตกรุงเทพมหานครผู้ร้องติดต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขายบางส่วน นำเงินมาจัดการศพของนายบุญชาญและแบ่งปันมรดกระหว่างทายาท แต่เจ้าพนักงานที่ดินแจ้งว่าต้องให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกก่อนจึงจะดำเนินการได้ การจัดการมรดกขัดข้อง ผู้ร้องไม่เคยเป็นคนวิกลจริต ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกศาล

พิพากษาให้เป็นคนล้มละลายได้อย่างไรได้ ทายาททุกคนยินยอมให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า นายบุญชาญทำพินัยกรรมให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก ที่ผู้ร้องอ้างว่านายบุญชาญไม่ได้ทำพินัยกรรมนั้นไม่เป็นความจริง ผู้คัดค้านเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ทั้งไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง และมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกแต่ผู้เดียว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมของนายบุญชาญผู้ตาย ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ได้ความว่า ผู้ร้องถึงแก่ความตายในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา สิทธิของผู้ร้องจึงระงับไปเพราะสิทธิการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่มีประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะพิจารณาฎีกาของผู้ร้องต่อไปให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คืบค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาให้แก่ผู้ร้อง"

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-ประมาณ ชันชื้อ-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ